

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1321/2532

นาย วีระชัย คล้าย ทอง
นาง ประทีป พล จันทิก กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องเรียกเงินกู้จากจำเลยตาม สัญญายืม จำเลยให้การปฏิเสธว่ามีได้กู้ และฟ้องแย้ง ขอให้โจทก์ชำระเงินที่จำเลยมอบให้โจทก์เป็นค่าติดต่о ส่งคนไปทำงาน ต่างประเทศคืน โดย ขอนำเงินดังกล่าวหักออกจากสัญญากู้ยืม ดังนี้ ฟ้องแย้งจึงเป็น คนละเรื่องคนละประเด็นกัน และไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมศาลจะรับไว้พิจารณา.

โจทก์ฟ้องเรียกเงินกู้จากจำเลยตาม สัญญายืม จำเลยให้การปฏิเสธว่ามีได้กู้ และฟ้องแย้ง ขอให้โจทก์ชำระเงินที่จำเลยมอบให้โจทก์เป็นค่าติดต่о ส่งคนไปทำงาน ต่างประเทศคืน โดย ขอนำเงินดังกล่าวหักออกจากสัญญากู้ยืม ดังนี้ ฟ้องแย้งจึงเป็น คนละเรื่องคนละประเด็นกัน และไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมศาลจะรับไว้พิจารณา.

(สวัสดี รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุ่นณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ